梧州市金海不锈钢有限公司“12•12”事故调查报告

2017-03-09 16:15　来源：长洲区人民政府

2016年12月12日17时10分，梧州市金海不锈钢有限公司不锈钢厂炼钢车间废料仓库发生一起生产安全事故，事故造成1人死亡。12月12日分，长洲区安监局接到兴龙派出所电话告知后，马上向区政府分管领导报告并派员到现场调查了解情况，并要求相关单位妥善处理相关善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例》 的有关规定，为查明事故因、事故性质和责任，2016年12月14日梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市金海不锈钢有限公司“12·12”事故调查组，调查组由区政府办副安监局局长为组长；不锈钢制品产业园区管委会社会服务局、区工信局领导为副组长；成员由区安监局、区监察局、区人社局、区总工会、区工信管委会、公安长洲分局有关人员组成，并邀请长洲区检察院派员参与事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依规、实事求是、注重实则，调查组对事故进行了现场勘查取证，对相关人员进行询问调查，现已查明了事故的经过和原因，认定了事故的性质和责任，并提出了对事故责理建议和事故整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2016年12月12日17时10分许。

（二）事故发生地点：梧州市不锈钢制品产业园区金海不锈钢有限公司炼钢车间废料仓库卸料区。

（三）事故发生涉及单位：梧州市金海不锈钢有限公司（以下简称：金海公司）、广西玉林市个体运输户罗梅坤（货车车主）、梧州市吉航物司（以下简称：吉航公司）。

（四）事故类别：物体打击。

（五）事故伤亡情况：死亡1人。

死者刘显荣，男，45岁，汉族，身份证号码：45242619710****915。住址：广西梧州市万秀区西江三路，为个体运输户罗梅坤雇请的货运司机

（六）事故现场情况：事故现场位于梧州市金海不锈钢有限公司炼钢车间废料仓库卸货区，事发车辆尾部两侧有未完成清理的废铁料压块堆积近的废铁压块离车辆左后侧尾部约1米，集装箱门后地上有一块约一吨重的废铁料压块压着死者小腿，死者头部有明显伤痕，周边地面有血迹，现现安全帽。

（七）直接经济损失：至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币五万元（主要为死者家属慰问安抚以及丧葬费用支出）。

二、事故发生涉及单位概况

1.金海公司，成立时间2010年04月09日，地址：梧州市丰盈路2号第1幢，注册资本壹仟伍佰万元整，法定代表人王文辉，公司类型为有限（自然人投资或控股），经营范围为不锈钢板材、不锈钢管、金属材料及制品加工、生产、销售。

2.个体运输户罗梅坤（货车车主），2016年4月19日获得道路运输经营许可，证号为桂交运管许可玉字450901****22，经营范围为普通货运用运输（集装箱），地址在广西玉林市玉州区江南路3号，梧州市的运输业务由梁祖宁（实际经营人）负责。

3.吉航公司，成立于2013年06月08日，地址为梧州市西江四路6号十八层西侧，注册资本壹佰万元整，法定代表人刘新科，公司类型为有限（自然人投资或控股），经营范围为普通货物道路运输代理服务（不含仓储）。

三、事发经过和救援情况

金海公司通过网上微信平台与北京供货商牛铁山进行了一笔钢铁废料的交易，由金海公司业务员钟胜富与北京牛铁山短信沟通并确认交易信供货商委托天津唐山海通物流公司对货物进行装箱经船运至梧州李家庄码头后，天津唐山海通物流公司再委托吉航公司进行陆上运输配送。2016年吉航公司刘新科电话委托梁祖宁组织货物运输。12月12日，梁祖宁安排司机刘显荣驾驶桂KB1**5车辆运送这批货物至金海公司。

2016年12月12日上午8时50分，司机刘显荣驾驶桂KB1**5车辆运载第一车货物到达金海公司，经过车辆进场登记、排队过磅、出示送货单、记等程序手续后，将车辆驾驶到卸货区等待，随后在仓管员安排和指挥下进行卸载，卸货后司机回到地磅回皮（称重），地磅员回收送货单并打出司机签名确认并经门卫对车辆进行例行检查后驾车辆离开工厂，时间为9时50分。第二车货物于当天12时到达金海公司并顺利完成相关程序于14时金海公司。当天15时20分，刘显荣驾驶桂KB1**5车辆运载第三车货物到达金海公司，完成登记过磅等手续后在卸货区外等待卸货。由于当时自卸车有废料未清理，仓管员黄建松通知刘显荣在卸货排队区等待，待卸货区清理完毕后才能进去卸货。由于等待的时间较长，16时08分时刘显荣曾经要车，但没有获得黄建松允许。17时左右，在卸货区仓管员黄建松与上料班长甘栋烨寻找201低碳料离开卸货区时，刘显荣自行驾驶车辆进入卸货区监控视频中（视频显示时间为17时37分，经调查询问相关人员证实约为17时10分前）看到，刘显荣停稳车辆后下车走到车辆尾部，在采取正面方式箱门的一刹那，集装箱内一块约1吨重的废铁料掉落，砸中集装箱门正后方的刘显荣，刘显荣当场倒地。约17时10分左右，甘栋烨经过待卸区发现驶的车辆已经自行进入卸货区，想上前劝阻却发现司机已经不在驾驶室内，当走到车尾察看时发现司机刘显荣已经倒在地上，没有佩戴安全帽，头还有滚落的废料铁块压在腿部。甘栋烨当即向金海公司副厂长张水塔报告情况，张水塔马上赶到事发现场并拨打120急救中心请求救援，随后向公案。

急救中心车辆于17时40分左右到达现场，经医生现场查看，确认刘显荣已经死亡后离开。兴龙派出所接到报警后立即赶到现场进行处置，随序组织刑侦、法医等技术力量进行勘查。在勘察过程中为避免发生二次事故，经现场拍照取证后，对运载车辆以及事故现场的废铁块进行了移动和洲区安监局人员接报后约于18时到达现场，配合公安部门调查取证，对相关人员进行调查笔录。当晚上12时左右，公安机关经过现场勘查以及询问步鉴定，基本认定刘显荣死亡排除他杀。

2016年12月14日长洲区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理有关规定，依法成立了梧州市金海不锈钢有限公司“12·12”事故调查组，对事故进行调查。因该事故较为复杂，调查组根据实际需要，分为善置、调查取证、案件资料审理三个小组分别开展工作。为了尽快协调解决死者丧葬费用、死亡赔偿、直系亲属抚养等问题，区政府组织了涉事企业员开展了多次协调会。经过协调，死者家属已经同意通过法律途径进行索赔，并于2017年2月20日对死者进行了火化安葬。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故原因分析

经过调查取证和查阅现场监控录像等资料的基础上，进行论证后，调查组综合分析认为，引发事故的原因有以下几个方面:

1. 事故的直接原因。驾驶员刘显荣安全意识不强，对货柜货物运输存在的潜在危险（密封集装箱货物在经过船运、码头吊装、陆上车辆运后，原来按照规定码放的货物会产生位移或错位，打开箱门时候存在货物掉下致人伤亡的潜在危险）以及卸货场地存在的安全隐患没有足够的重视在没有人员指挥和没有任何防范措施的情况下采取正面打开集装箱门的方式开箱，导致货物瞬间坠落时无法避让，是导致事故发生的直接原因。

2. 事故的主要原因。死者的雇请方对雇员的安全教育培训及安全管理不到位，对集装箱货物运载存在的隐性危险因素没有告知死者，也没必要的预防措施告知死者。而且其成立的运输车队没有制定具体安全生产工作制度及集装箱开箱卸货的操作规程，没有规范的安全培训计划以及培导致员工安全知识和意识薄弱是导致事故发生的主要原因。

3. 间接原因。一是吉航公司在安全管理工作方面存在缺陷，没有成立安全管理机构，而且没有制定安全生产工作制度以及操作规范，聘请没有将集装箱货运的潜在安全隐患风险予以告知，对货物运输过程的监督管理不到位，这是造成事故的间接原因；二是金海公司生产现场安全管理工作制度执行不到位，也是导致死者违规自行进入卸货场开箱引发事故的间接原因。

（二）事故性质

经调查分析，调查组认定此起事故是由于驾驶员刘显荣安全意识不强，无视金海厂方的安全制度，在无指挥人员在场监督指挥的情况下严作；雇请方对雇员的安全教育培训和安全管理不到位；吉航公司在安全管理工作方面存在缺陷；金海公司生产现场安全管理不力等因素综合在一起一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）有关人员以及单位的事故责任如下：

广西玉林市玉州区江南路3号个体运输户罗梅坤，未能建立、健全本车队的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，对雇员的安全不到位，没有规范的安全培训计划以及培训记录，导致雇员安全知识及防范意识薄弱是导致事故发生的主要原因，应负此事故的主要责任。

1.个体运输户罗梅坤在梧州市运输业务负责人梁祖宁，未能履行自身职责，对雇员的安全教育培训不到位，对集装箱货物运载存在的隐形危有告知到位，没有告知死者一些必要的预防措施，梁祖宁应负此事故的主要领导责任。

2.梧州市吉航物流有限公司。在公司安全管理工作方面存在缺陷，没有建立、健全本公司的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。在聘队时没有将安全隐患和风险交底，对货运配送过程的安全监督管理工作没有到位，应负此事故的直接监管责任。

3.梧州市金海不锈钢有限公司废料卸货区现场管理人员黄健松和甘烨栋现场管理不力，导致事发车辆擅自进入卸货区违规操作引发事故，金负此事故的间接监管责任。

4.桂KB1**5驾驶司机刘显荣，安全意识差，对集装箱开箱的操作没有采取相应的防范措施，且在无人指挥情况下自行违规作业，致使自己被落货物砸中死亡，负此事故的直接责任。

（二）对责任人的处理建议

1.事故责任人刘显荣，已在事故中死亡，建议不予追究

其责任；

2.建议由梧州市长洲区安全生产监督管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款规定，对个体运输户罗梅坤进行行政处

3. 建议由长洲区安监局、工信局和不锈钢园区管委会社会服务局联合对金海公司生产安全工作负责人进行警示约谈；

4. 建议金海公司对此事故负有责任的人员黄健松和甘烨栋按照公司规定进行处理，处理结果报园区管委会社会服务局。

六、事故整改和防范措施

梧州市金海不锈钢有限公司“12·12”生产安全事故给人民生命财产造成了较大的损失，影响较大，教训深刻。此起事故涉及物流公司、运收货单位三方，生产安全责任错综复杂，也暴露网络业务快速发展的时代，生产经营单位之间安全管理监管责任不明晰、衔接不到位等问题。为防故的再次发生，应做好以下几方面工作：

（一）个体运输户罗梅坤（桂KB1**5车主），要认真吸取事故教训，分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题建立、健单位的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，认真开展员工的安全教育培训和考核工作，使各项规章制度落到实处。

(二)梧州市吉航物流有限公司要落实专人负责安全生产工作，并建立、健全本公司的安全生产管理规章制度，建立业务管理台账，加强对配送过程跟踪监管。

(三)梧州市金海不锈钢有限公司，要认真分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，切实加强生产现场的安全监管的力度员工的安全教育培训及宣传工作，确保公司各项制度落到实处。

（四）梧州市不锈钢制品产业园区管委会负责安全生产监管职责的部门要按“全覆盖、零容忍、重实效”的要求对辖区企业开展检查，督促各落实安全生产主体责任，加强安全生产现场管理和安全隐患排查整治工作，并以此为鉴，举一反三，采取有效措施预防类似事故的发生。

桂公网安备 45040502000003号　　桂ICP备15009968号　网站标识码：4504050001

微信长洲区官微